

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3042/2535	อัยการ กองคดี ศาลแขวง ตลิ่งชัน	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย ประชุม พิชิตไกววัล กับพวก	โจทก์
	นาย ฉลอง หรือ ปา ย เสี่ยมรักษ์	จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 192

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295ทางพิจารณาปรากฏว่า โจทก์ร่วมที่ 2 ถูกจำเลยกับพวกกรูมทำร้ายได้รับบาดเจ็บแต่ไม่เป็นอันตรายแก่กาย ไม่เป็นความผิดตามมาตรา 295ศาลก็ปรับบทลงโทษตามมาตรา 391 ซึ่งเป็นการกระทำความผิดส่วนหนึ่งของบทมาตราที่ขอให้ลงโทษมาได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกอีกหลายคนที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้องได้ร่วมกันใช้ไม้และขวดเป็นอาวุธทุบตีทำร้ายร่างกายนายประชุม พิชิตไกววัลและนายอภิเดช พิรนนท์ ผู้เสียหายหลายที่จนเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายแก่กาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295, 83, 91

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295, 391, 83, 91 เรียงกระทงลงโทษ ความผิดฐานทำร้ายร่างกายนายประชุม พิชิตไกววัล ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295 ให้จำคุก 2 เดือน ความผิดฐานทำร้ายร่างกายนายอภิเดชพิรนนท์ ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา

391ให้จำคุก 15 วัน รวมจำคุก 2 เดือน 15 วัน จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษา
ยืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยฎีกาเป็นข้อกฎหมายต่อไปว่าศาลล่างทั้งสองจะ
ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391ไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องที่โจทก์
ไม่ประสงค์ให้ลงโทษนั้น ข้อโต้แย้งในข้อนี้คงจะมุ่งถึงการปรับบทลงโทษจำเลยที่
เกี่ยวกับโจทก์ร่วมที่ 2ซึ่งเห็นว่า โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยเป็นความผิดหลาย
กรรมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 โดยปรากฏในทางพิจารณาว่าการ
กระทำผิดของจำเลยกับพวกที่รู้มทำร้ายโจทก์ร่วมที่ 2 ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่เป็น
อันตรายแก่กาย ยังไม่มีความผิดตามมาตรา 295ศาลอุทธรณ์ก็ปรับบทลงโทษตาม
มาตรา 391 ซึ่งเป็นการกระทำความผิดส่วนหนึ่งของบทมาตราที่ขอให้ลงโทษมาได้
จึงเป็นการชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(สุชาติ สุขสมิตร์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สนัด หมายถึง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ